

1502386-88.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LUIS LUCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

GABRIEL LUÍS LÚCIO, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e 180, caput, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

1502386-88.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502386-88.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LUIS LUCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

GABRIEL LUÍS LÚCIO, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, porque, em 29 de agosto de 2019, por volta das 18h15min, na Rua Carapicuíba, nº 246, nesta Comarca de Carapicuíba, guardava e mantinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 3 (três) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 250 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 27/28 e laudo de constatação de fls. 08/11.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIEL LUÍS LÚCIO, qualificado às fls. 06/07, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, um motor de motocicleta BMW, GS, 310 cilindradas, coisa que sabia ser produto de crime (auto de exibição e apreensão de fls. 27/28).

Segundo a denúncia, policiais militares procediam a patrulhamento de rotina, quando visualizaram o denunciado GABRIEL, que, ao perceber a presença da polícia, demonstrou nervosismo. Diante disso, deliberaram abordá-lo e descobriram que ele estava em frente à residência dele. Questionaram-no acerca da posse de algum bem ilícito, sendo que GABRIEL acabou confessando que estava guardando um motor de motocicleta BMW, que sabia ser roubado, e, também drogas. Assim, os policiais lograram encontrar no local um motor de motocicleta, que se encontrava com numeração raspada; além de três tijolos de maconha, juntamente com uma balança de precisão e R\$ 662,80 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) em dinheiro. A grande quantidade de droga apreendida com o denunciado, juntamente com uma balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro, além do nervosismo ao visualizar a polícia, evidenciam que ele estava guardando os entorpecentes para a comercialização a terceiros. A confissão do denunciado aos policiais e perante a Autoridade Policial acerca do conhecimento da origem ilícita do motor de motocicleta, além do fato da numeração dele estar raspada, evidenciam a prática da receptação.

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2019 (fls. 65/67).

Dando-se por citado (fl. 70), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 68/69).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 70).

Em regular instrução, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final (fls. 100/101).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa do acusado Gabriel Luís Lúcio foi postulado, preliminarmente, pela nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pela absolvição do acusado por falta de provas e, quanto ao crime de tráfico, subsidiariamente pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 100/101).

Por sentença datada de 26 de fevereiro de 2021, a ação penal foi julgada procedente, sendo o réu condenado ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (fls. 102/111).

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (fls. 112/136).

Por acórdão datado de 14 de abril de 2021, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo de GABRIEL LUÍS LÚCIO para redimensionar as penas do acusado, relativamente ao crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Após o trânsito em julgado, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado (fls. 238/259).

Os embargos de declaração interpostos pela Defesa (fls. 267/270) foram rejeitados (fls. 272/280), não sendo admitido igualmente o recurso especial (fls. 286/292 e 311/312).

Diante do trânsito em julgado (fls. 285/314), foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado, bem como da guia de execução definitiva e a intimação para o pagamento da multa penal e das custas e despesas processuais (fl. 316).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia 30 de junho de 2022 (fls. 356/362).

Em 01 de agosto de 2022, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do

Habeas Corpus n. 741894/SP (2022/0142829-4), concedeu a ordem para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio do paciente (fls. 384/400). Diante da determinação de abertura de vista ao Ministério Público e intimação da Defesa para se manifestarem no prazo de 10 dias (fl. 402), o Parquet opinou pelo cumprimento da r. decisão judicial proveniente da Superior Instância e, consequentemente, pela absolvição do réu, porquanto ausente a materialidade delitiva (fls. 410/411).

A Defesa requereu a urgente expedição de alvará de soltura em favor do Sr. Gabriel Luis Lucio, a declaração de nulidade do processo desde o oferecimento da denúncia; a declaração de absolvição do Sr. Gabriel Luis Lucio em face da nulidade do processo, a comunicação urgente ao juízo de execução para extinguir a execução da pena de multa (autos nº 1006986-91.2022.8.26.0127), a restituição do valor apreendido quando do registro de ocorrência, cujo o código é 20201, conforme 379/381; a extinção da execução do pagamento da taxa judiciária no valor de R\$ 3175,00 (100 UFESP'S), conforme presente em mandado de intimação/comunicado 378/2020, acostado à fl. 407; a retirada do nome do Sr. Gabriel Luis Lucio da inscrição da dívida ativa, em decorrência do presente processo (fls. 413/417).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que todo o suporte probatório que ensejou o oferecimento da denúncia e a condenação do acusado pela sentença acostada aos autos escora-se na busca e apreensão domiciliar, considerada nula por decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS n. 741894/SP (2022/0142829-4), impõe-se a absolvição do acusado por falta de provas.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida contra GABRIEL LUÍS LÚCIO, qualificado nos autos às fls. 06/07, ABSOLVENDO-O das imputações previstas no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o teor da presente decisão, expeça-se de imediato alvará de soltura clausulado.

Comunique-se à Vara das Execuções Criminais competente.

Diante do teor da presente decisão, autorizo a restituição do dinheiro apreendido ao sentenciado, código 20201 (fls. 27/28 e 380/381), expeça-se o necessário e intime-se.

Considerando que não foi extraída certidão para inscrição do débito junto à Secretaria da Fazenda, deixo de apreciar o pedido de extinção da execução do pagamento da taxa judiciária no valor de R\$ 3175,00 (100 UFESP'S) e retirada do nome do Sr. Gabriel Luis Lucio da inscrição da dívida ativa.

Quanto à multa penal (fl. 378), expeça-se ofício à Execução, nos autos nº 1006986-91.2022.826.0127

Quanto ao motor com numeração suprimida e entorpecentes apreendidos, tratando-se de produtos, pela própria natureza, de inviável restituição, mantenho a sentença de fls. 102/11, que determinou a incineração das drogas, caso ainda não realizada, bem como o perdimento em favor da União.

Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C

Carapicuíba, 19 de agosto de 2022.